

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
4778/2538

นายสุวัฒน์ เวชชาภินันท์
ธนาคารนครหลวงไทย จำกัด

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 148

คดีนี้โจทก์ฟ้องอ้างเหตุมาจากการที่โจทก์นำเช็คจำนวน 3 ฉบับตามฟ้องเดิมไปเรียกเก็บเงินจากจำเลยโดยโจทก์ไม่ขอรับเป็นเงินสด แต่ยื่นคำขอให้จำเลยออกเช็คเชียร์เช็คที่จำเลยเป็นผู้สั่งจ่ายให้แทน ซึ่งเป็นฉบับเดียวกับเช็คเชียร์เช็คตามฟ้องเดิมนั้นเอง ปรากฏว่าศาลฎีกาได้วินิจฉัยในคดีเดิมแล้วว่าความผูกพันระหว่างโจทก์กับจำเลยเป็นไปตามเช็คเชียร์เช็คดังกล่าว โดยหาได้นำเงินสดมาแลกเช็คเชียร์เช็คและเช็คทั้งสามฉบับที่นำมาแลกก็ขึ้นเงินไม่ได้โจทก์ฟ้องคดีนี้โดยอ้างหนี้เดิมตามคำขอให้ออกเช็คเชียร์เช็ค เมื่อโจทก์ไม่อาจเรียกเก็บเงินตามเช็คเชียร์เช็คโจทก์ก็ยังมีสิทธิเรียกให้จำเลยคืนเงิน 400,000 บาท นั้น ก็เป็นคำฟ้องเนื่องจากจำเลยไม่จ่ายเงินตามเช็คเชียร์เช็คนั้นเอง เมื่อคดีเดิมมีคำพิพากษาถึงที่สุดแล้วโจทก์กลับมาฟ้องจำเลยซึ่งเป็นคู่ความเดียวกันในประเด็นที่ได้วินิจฉัยโดยอาศัยเหตุอย่างเดียวกันอีกจึงเป็นฟ้องซ้ำ

คดีนี้โจทก์ฟ้องอ้างเหตุมาจากการที่โจทก์นำเช็คจำนวน 3 ฉบับตามฟ้องเดิมไปเรียกเก็บเงินจากจำเลยโดยโจทก์ไม่ขอรับเป็นเงินสด แต่ยื่นคำขอให้จำเลยออก

(ทวิช กำเนิดเพชร-ประสิทธิ์ แสนศิริ-ชลอ ทองแย้ม)

ศาลอุทธรณ์ - นายสุนทร พิมพ์อักษร

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น หมายเหตุ